

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1564/2536

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด

โจทก์

นายบรรจง ไชยนันท์ กับพวก

จำเลย

นายบรรจง ไชยนันท์ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางประสพศรี ไชยนันท์ ที่ 2 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 175

ความว่า จำเลยทั้งสองได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยทั้งสองไม่ตั้งใจที่จะดำเนินคดีนี้อีกต่อไป จึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงท้ายคำร้องว่าไม่คัดค้าน(อันดับ 148,149)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 2,453,842.64 บาท ให้แก่โจทก์ และหนี้จำนวนดังกล่าว ให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบในวงเงินจำนวน 1,816,450 บาท และให้จำเลยทั้งสองเสียดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี โดยให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบในต้นเงิน 2,054,520.26 บาท ให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบในต้นเงิน 1,500,000 บาท นับแต่วันถัดจาก วันฟ้อง (30 มิถุนายน 2531) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระหรือชำระไม่ครบ ก็ให้บังคับจำนองยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 93582,93583 เลขที่ดิน 1466,1467 พร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 2 อยู่ที่ตำบลบางตลาดอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้โจทก์ไม่เกินวงเงิน 1,500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2530 เป็นต้นไป ถ้าขายทอดตลาดทรัพย์จำนองได้ไม่ครบจำนวนให้โจทก์บังคับทรัพย์สินอื่น ของจำเลยที่ 2 จนครบจำนวนหนี้ข้างต้น

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า หันตามสัญญากู้เบิกเงิน เกินบัญชีและหันตามสัญญากู้เงิน ถ้าจำเลยที่ 1 ไม่ชำระหรือ ชำระไม่ครบ ให้จำเลยที่ 2 ชำระหนี้ให้แก่โจทก์แทนจำเลยที่ 1 โดยให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบในต้นเงินจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท และไม่เกิน 500,000 บาท ตามลำดับพร้อมดอกเบี้ยทบต้นเฉพาะเงินต้น ไม่เกิน 1,000,000 บาท และดอกเบี้ยไม่ทบต้นในต้นเงิน ไม่เกิน 500,000 บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 17.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2526 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2529 ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17 ต่อปี นับแต่วันที่ 2 มกราคม 2529 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2529 และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 5 มีนาคม 2529 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2530 หลังจากนั้นให้คิดดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 15 ต่อปี แบบไม่ทบต้น ในต้นเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท และไม่เกิน 500,000 บาท จนกว่าชำระหนี้แก่โจทก์เสร็จ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษา ศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา โดยได้รับอนุญาตให้ฎีกาอย่างคนอนาถา (อันดับ 126 แผ่นที่ 3,144)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยทั้งสองต่างยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 148,149)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยทั้งสองถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดี ออกเสียจากสารบบความของศาลฎีกา จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาต ให้ฎีกาอย่างคนอนาถา จึงไม่มีค่าขึ้นศาลจะคืนให้

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้จำเลยทั้งสองถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดี ออกเสียจาก
สารบบความของศาลฎีกา จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาต ให้ฎีกาอย่างคนอนาถา จึงไม่มี
ค่าขึ้นศาลจะคืนให้

(เพี้ยน พุทธสุตตะ-บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทรศักดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>